

专题二十八 法理学

1、(单选) 下列关于法律作用的表述正确的是()

- A 强制作用不属于法律的规范作用
- B 只有公法才具有维护阶级统治的作用
- C 法律的规范作用通过法律的社会作用来实现
- D 法律的规范性与确定性使得法律具有预测作用

2、(单选) 2014 年 5 月实施的《社会救助暂行办法》第 17 条规定：

“乡镇人民政府、街道办事处应当及时了解掌握居民的生活情况，发现符合特困供养条件的人员，应当主动依法为其办理供养”。该法条所包含的法律规则的逻辑结构是()

- A 假定条件和法律后果
- B 假定条件和行为模式
- C 行为模式和法律后果
- D 假定条件、行为模式和法律后果

3、(单选) 我国刑法规定：“勾结外国，危害中华人民共和国的主权，领土完整和安全的，处无期徒刑或者十年以上有期徒刑。”该规则所包含的逻辑结构要素是()

- A 假定条件和行为模式
- B 行为模式和法律后果

C 假定条件和法律后果

D 假定条件、行为模式和法律后果

4、(单选) 我国《消费者权益保护法》第 49 条：“经营者提供商品或者服务，造成消费者或者其他受害人人身伤害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入……”该规则不属于（ ）

A 义务性规则 B 确定性规则 C 构成性规则 D 强行性规则

5、(单选) 2025 年 5 月，某外国人在我国境内运输毒品 2 千克，人民法院依据《中华人民共和国刑法》判处无期徒刑。该案所体现的我国法律效力的原则()

A 属人主义

B 保护主义

C 属地主义

D 折中主义

6、(单选) 下列关于法律部门的表述，正确的是()

A 法律部门划分后应当保持相对稳定

B 法律部门是构成法系的基本单位

C 法律部门的划分与人的主观意志无关

D 法律部门划分的首要标准是法律调整的方法

7、(单选) 下列关于我国司法权的表述, 正确的是()

- A 我国司法权包括审判权和检察权两种
- B 司法权独立意味着司法权不受一切单位和个人的监督
- C 司法权的终局性意味着一切纠纷最终都由司法机关作出裁决
- D 司法权的专属性要求司法权只能由国家各级审判机关统一行使

8、(单选) 下列关于法律解释的表述, 正确的是()

- A 国家机关对法律所作的解释均是有权解释
- B 我国法律解释体系包括立法解释和司法解释两种形式
- C 历史解释的方法既可以用作正式解释, 也可以用于非正式解释
- D 按解释尺度的不同可以将法律解释分为文义解释与体系解释

9、(单选) 关于设区的市人大及其常委会制定的地方性法规的备案, 下列表述正确的是()

- A 直接报国务院备案
- B 报省、自治区政府备案
- C 报省、自治区人大常委会备案
- D 经省、自治区人大常委会批准后, 报全国人大常委会和国务院备案

10、(单选) 2011 年, 以缅甸人糯康为首的武装犯罪集团在湄公河流

域劫持我国商船并杀害了 13 名中国船员。中国政府与泰国、缅甸和老挝三国联合采取抓捕行动，在境外将糯康等人抓捕归案。2013 年，糯康等人被我国最高人民法院依法核准执行死刑。该案体现的法对人的效力原则是()。

A 属人主义 B. 属地主义 C.折中主义 D. 保护主义

11、(单选) 下列关于法律部门的表述，正确的是()

- A. 行政法部门是由国务院制定的行政法规构成的
- B. 划分法律部门的主要标准是法律所调整的社会关系
- C. 部门法的名称总是与规范性法律文件的名称相对应
- D. 法律部门的划分以客观因素为基础，不受主观因素的影响

12、(单选) 下列关于法律监督的表述，正确的是 ()

- A 某检察院对同级法院的判决提起抗诉，属于国家监督
- B 政协委员张某在“两会”期间对地方政府提出批评，属于行政监督
- C 某省监察委对有贪污嫌疑的赵某进行调查，属于司法监督
- D 某省人大常委会工作人员孙某举报其领导以权谋私，属于权力机关监督

13、(单选) 下列关于法律解释的表述，正确的是 ()

- A 法官对法律规范的解释是有权解释
- B 体系解释是不同于系统解释的一种解释方法

- C 目的解释是根据司法者的主观意图所作的解释
- D 文义解释是按照法律规范的字面含义所做的解释

14、(单选)《刑法》第93条第2款规定:“国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员,以及其他依照法律从事公务的人员,以国家工作人员论。”下列关于该法律条文的认识,正确的是()

- A 该条文规定的是技术性规定,没有强制力
- B 该条文表述的既非法律原则,也非法律规则
- C 该条文不能够与其他条文共同表达某个法律规则
- D 该条文包括了假定条件、行为模式和法律后果

15、(单选)我国X省人大常委会制定了《X省食品卫生管理条例》。对此,下列说法不正确的()

- A 该法规性质上属于行政法部门
- B 该法规制定后,不必报全国人大常委会和国务院备案
- C 该法规虽在该省范围内适用,但仍具有效力上的普遍性
- D 该法规属于我国法律的正式渊源

16、(单选)某街道办事处主任陈某利用其掌握的城市居民低保资格复核权,收受申请人好处费,被上级机关撤销主任一职,陈某受到的

法律制裁属于（ ）。

A 行政处罚 B、刑事制裁 C、民事制裁 D、行政处分

17、（单选）下列选项中，属于我国司法活动范畴的是（ ）

- A 交通警察处罚交通违章者
- B 司法局审查发放律师执业证
- C 检察机关批准逮捕涉嫌盗窃的犯罪嫌疑人
- D 最高人民法院向全国人民代表大会作工作报告

18、（单选）李某因车祸致双腿残疾，交警的责任认定书认定肇事司机王某负全责。李某遂向法院起诉，除要求王某赔偿 30 万元医疗费外，还主张对她因车祸向受侵害的“正常行走权”予以赔偿。关于本案，下列选项正确的是（ ）

- A 李某主张的“正常行走权”属于法定权利
- B 王某赔偿 30 万元是绝对义务的承担方式
- C 李某与王某之间的侵权法律关系因王某的肇事行为而产生
- D 交警出具的责任认定书是规范性法律文件，具有法律效力

19、（单选）甲因停车收费与保安乙发生冲突，抽刀将乙刺死。甲在检察机关准备提起公诉期间因病死亡，检察机关遂作出撤销案件的决定。此案撤销的根据是（ ）

- A 违法行为

- B 事件
- C 免责事由
- D 事实构成

20、(单选) 下列关于我国立法的表述, 正确的是 ()

- A 立法在内涵上不包括法律的废止
- B 立法权是国家权力体系中最重要权力
- C 我国的立法体制是中央和地方的二元立法体制
- D 立法是国家机关和社会组织按照相应的程序进行的活动

21、(单选) 关于法律规则与法律条文的关系, 下列表述中正确的是 ()

- A 内容与形式的关系
- B 整体与部分的关系
- C 对立与统一的关系
- D 本质与现象的关系

22、(单选) 我国《刑法》第 264 条规定: “盗窃公私财物, 数额较大或者多次盗窃的, 处三年以下有期徒刑、拘役或者管制……” 检察官张某据此认为, 马某多次盗窃, 依法应当对其判处 3 年有期徒刑。张检察官所运用的法律推理是 ()

- A 类比推理
- B 归纳推理
- C 演绎推理
- D 辩证推理

23、(单选) 我国《婚姻法》第 21 条第 1 款规定:”……子女对父母有赡养辅助的义务。”王律师认为,该规定中的“子女”既包括婚生子女,又包括非婚生子女、养子女和继子女。王律师采用的解释方法是 ()

- A 比较解释 B 扩充解释 C 字面解释 D 限制解释

24、(单选) 最高人民法院在定期公布的各卷裁判文书汇编的前言中指出:“最高人民法院的裁判文书,由于具有最高的司法效力,因而对各级人民法院的审判工作具有重要的指导作用。”下列相关理解,正确的是 ()

- A 最高人民法院的裁判文书本身是规范性法律文件
B 最高人民法院裁判文书具有正式法律渊源的地位
C 最高人民法院裁判文书的重要功能在于实现对抽象的制定法规定的具体化
D 最高人民法院裁判文书具有最高司法效力,因此可以适当超过现行法的约束

25、(单选) 马克思认为,法律是一定的物质生产方式所产生的社会共同利益需要的表现,而不是单个人的肆意横行。对于这一观点,下列理解正确的是 ()

- A 法律伴随着人类社会的产生而产生
B 法律调整社会中的一切利益关系

C 社会物质生产方式决定法律的内容

D 法律体现每个社会主体的利益需要

26、(单选) 随着科技的发展, 手机移动支付逐渐普及, 但由于相关法律尚不健全, 导致实践中行业管理乱象和支付纠纷频现。对此, 下列说法正确的是 ()

A 法律完全可以提前对未来的新科技作出周密的规定

B 在法无明文规定的情况下, 应当禁止新技术的运用和推广

C 新事物的出现, 扩展了法律的调整范围, 也对立法提出了挑战

D 在相关法律尚不健全的情况下, 执法机关也可以依据政策对相关行为作出处罚

27、(单选) 我国《网络安全法》自 2017 年 6 月 1 日起施行。关于该法的效力, 下列表述正确的是 ()

A 该法生效后, 并不影响以往规范网络活动的行政法规的效力

B 该法对 2017 年 6 月 1 日之前的网络活动, 一般无溯及既往的效力

C 外国人和无国籍人在中国境内, 可以不受该法的约束

D 该法对中国境内所有的网络活动都有约束力, 这是属人原则的体现

28、(单选) 关于法律关系, 下列说法中不正确的是 ()

A 民事法律关系均为相对法律关系

- B 法律规范是法律关系产生的前提
- C 在法律关系中，主体的权利和义务是现实的
- D 法律关系是以法律上的权利和义务为内容的社会关系

29、(单选) 关于《人民警察法》的法律性质和地位，下列说法正确的是 ()

- A 属于程序法
- B 属于我国法律体系中的行政法
- C 是《监狱法》的上位法
- D 相较《公务员法》属于一般法

30、(单选) 甲影楼为乙拍摄婚纱照，后擅自将乙的婚纱照卖给丙杂志社做封面，乙得知后，与甲和丙交涉未果，提起诉讼。法院经审理认为，甲和丙侵犯了乙的肖像权，应当承担相应的法律责任。关于此案涉及的法律关系，下列表述正确的是 ()

- A 法院与乙的关系是诉讼法律关系
- B 法院与甲、丙的关系是绝对法律关系
- C 甲和乙在诉讼中的关系是纵向法律关系
- D 甲和丙因照片使用产生的法律关系是调整性法律关系

31、(单选) 下列关于守法的表述，正确的是 ()

- A.守法的最低状态是不违法犯罪

- B.守法的内容就是全面行使法定权利
- C.守法的主体不包括无民事行为能力的人
- D.守法的范围包含宪法、法律及风俗习惯

32、(单选) 下列选项中, 属于我国非规范性法律文件的是 ()。

- A 全国人民代表大会制定的法律
- B 国务院制定的行政法规
- C 自治州的自治条例和单行条例
- D 省高级人民法院做出的终审判决

33、(单选) 法官邓某在审理一起案件过程中,, 根据自己的专业知识和经验对相关法律条文进行了解释, 并据此做出判决。邓某对法律的解释属于()

- A.立法解释 B.非正式解释 C.司法解释 D.行政解释

34、(单选) 下列关于法律实施的表述, 正确的是 ()

- A.法律的实施意味着法律的实现
- B.法律的实施是法律实现的过程性和结果性相结合
- C.法律的实施是使法从应然状态向实然状态转化的过程
- D.法律的实施是立法、执法、司法、守法和法律监督各环节

35、(单选) 下列关于守法的表述, 正确的是 ()。

- A.依法办事，形成统一的法律秩序是守法的最高状态
- B.非规范性的法律文件不在我国公民守法的范围之内
- C.公民甲被迫缴纳行政罚款的行为不属于守法范畴
- D.公民乙向全国人大常委会提出某项立法建议的行为属于守法范畴

36、（多选）关于法律原则与法律规则之间的区别，下列表述正确的有（ ）

- A 法律原则的适用范围比法律规则更广
- B 法律规则一般较具体，法律原则比较抽象
- C 法律规则相互冲突时，法律原则可以成为解释法律规则的依据
- D 法律规则是司法裁判的依据，法律原则不能在司法过程中适用

37、（多选）某法院在当地一所大学对被指控犯组织考试作弊罪的被告人依法进行审判，并做出有罪判决，很多学生参与旁听。在此，法律发挥的规范作用有（ ）

- A. 预测作用 B. 教育作用 C. 评价作用 D. 强制作用

38、（多选）在环境保护法修改过程中，全国人大常委会依照有关法律向社会公众、环保组织、专家学者征集对该法的修改意见。此举体现的立法原则有（ ）

- A. 民主性原则 B. 科学性原则 C. 便民性原则 D. 平等性原则

39、（多选）下列关于现代立法的表述，正确的有（ ）

- A 立法是国家的一项专门职能活动
- B 立法主体是特定的国家机关
- C 立法是政府部门管理社会的手段
- D 立法是国家治理法治化的一种方式

40、（多选）下列选项中，属于我国法的正式渊源的有（ ）

- A 《法律援助条例》
- B 《中华人民共和国专利法》
- C 《中华人民共和国澳门特别行政区基本法》
- D 我国加入的《联合国国际货物销售合同公约》